الاجتهـــــاد

في

أصـــول الفقـــه الإســـلامي

إعداد الباحث:

عبدالغفار معلم حسن محمد

بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس

العـام الجامعـي:

2022/2023



استهـــــــــــــلال

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣ ﴾ النساء [83]

وقال رسول الله ﷺ: (إذَا حكمَ الحاكمُ فاجْتَهَدَ ثم أصابَ فلهُ أجْران، وإذا حَكَم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجرٌ). رواه البخاري

الإهداء

أهــدي هذا الجهد المتواضع :

- إلى من قاد قلوب البشرية وعقولهم إلى مرفأ الأمان، معلم البشرية الأولى محمد ﷺ
- إلى كل من آمن بالله ورسوله ﷺ.
- إلى من ساهم في خدمة هذا الدين ونشره والدفاع عنه.

وخاصة: إلى من أمر الله ببرهما في كتابه العزيز. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا﴾ (1)

- اللذان كانوا لهم أعمق الجهود في تحقق النجاح في هذه الرحلة العلميةفجزاهما الله خير الجزاء كما أهدي تخرجي لكافة أفراد أسرتي كلا بأسمه وصفته ومكانته.
- إلى كل من يحبـــني بصـــدق وإخـــلاص.
- إلى زمـــلائي طلبـــة العلـــم الشـــرعي.
- وإلى كل من لم يدخر جهداً في مساعدتي، وإلى كل من علمني حرفا أو أسدى إليّ نصحاً .

(1) الأحقاف [15]

الشكر والتقدير

الشكر لله أولا الذي وفقني لدراسة هذا العلم، إمتثالاً بقوله تعالى:﴿ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ﴾ لقمان [12]

وأشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلاله وعظمته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) رواه الترمذي

- ثم أقدم الشكر إلى أبي الغالي: حسن محمد يوسف حفظه الله ولأمي: ديقة فارح عبد حفظها الله وغفرلهما في الدارين.
- وأسأل الله لهما راحة تملأ نفسهما ورضا يغمر قلبهما وعملا يرضي ربهما وسعادة تعلو وجههما ونصرا يقهر عدوهما وذكرا يشغل وقتهما وعفوا يغسل ذنبهما وفرجا يمحو همهما.
- وكذا أقدم كلمة شكر وامتنان إلى **أ.د. أحمد حسين طاهر**، مدير **جامعة جدو العالمية** الذي هجر الراحة من أجلنا، وسعى من أجلنا أسأل الله أن يحفظه من كيد الأعداء والحاسدين.
- ثم أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان العظيم والتقدير العميق لشيخي الفاضل مشرفي في البحث أستاذ: عبدالرزاق حسن علي، لما منحه لي من وقت وجهد وتوجيه وإرشاد وتشجيع.
- كذلك اتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي الكرام، وكل من ساهم في تعليمي.
- كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة أو دعوة صالحة.

ملخص البحث

عنوان البحث:"الاجتهاد في أصول الفقه الإسلامي".

وأسباب اختيار هذا الموضوع كثيرة منها :

1- على حسب علمي لم يتكلم أحد على هذا الموضوع سابقاً في كلية الشريعة.
2- رغبتي الشخصية لمادة أصول الفقه الإسلامي عند دراستها في الجامعة كنت أفضّل أن يكون بحثي موضوعا أصوليا.
3- كون الاجتهاد من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة والاجماع وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع .

وقد احتوى هذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.ففي الفصل الأول: مفهوم الاجتهاد وفيه التعريف بالاجتهاد لغة واصطلاحا، وبيان أهمية الاجتهاد وأقسامه، وأيضا مايتعلق مشروعية الاجتهاد من الكتاب والسنة والإجماع، وحكم الاجتهاد.

- ❖ وفي الفصل الثاني : تطرق الباحث أركان الاجتهاد، وشروط المجتهد فيه، ثم قسم شروط الاجتهاد إلى قسمين: القسم الأول: الشروط العامة شروط التكليف.القسم الثاني الشروط التأهيلية وهي تتنوع إلى نوعين الأول الشروط الأساسية. الثاني الشروط التكميلية.
- ❖ وفي الفصل الثالث : تطرق الباحث لذكر أقوال العلماء لإجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في جوازه أو عدم جوازه.

وأيضا: أقوال العلماء في جواز الخطأ عليه أو عدم جوازه. ثم ذكر الباحث أقوال العلماء في جواز الاجتهاد في زمنه – ﷺ – أو عدم جوازه.

ويندرج تحت كل فصل عدد من المباحث والمطالب، وختم بالبحث خاتمة فيها أهم نتائج.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعلماء الأمة الإسلامية حق الإجتهاد، حيث فتح الطريق أمام العقول وطالبها بالعظة والاعتبار. ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾[1]

لتكون الشريعة الإسلامية شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، ولتتسع لمواجهة كل مستحدث، وتعالج بدوائها الذي تعج به صيدلانياتها كل داء جديد دون حاجة لاستيراد هذا الدواء من الشرق أو الغرب فدواؤها علاج ناجع لكل داء.

وبعد ذالك وددت أن أكتب بحثاً سميته: [**الإجتهاد في أصول الفقه الإسلامي**]

ولذالك حاولت أن أجمع فيها ما يتعلق بالإجتهاد، تعريفه لغة وصطلاحاً، وأهمية الاجتهاد، وأقسامه، وبيان ماورد في مشروعيته، ومايتعلق به من حكم الإجتهاد، وبعد ذلك تناولت أركانه، وشروطه، وحكم إجتهاد الرسول صلى الله عليه، وصحابته، لقلة علمي وكثرة غفلتي فلا يستغرب وقوع الخطأ مني فيما كتبت، فما كان صوابا فمن الله وحده، وماكان فيه خطأ فمن نفسي والشيطان.

الباحث: عبـدالغفـار حسـن

(1) سورة الحشر آية: 2.

أساسيات البحث:

أولاً: أسباب اختيار البحث كالتالي:

إخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة لأسباب أجملها فيما يلي:

1- على حسب علمي لم يتكلم أحد على هذا الموضوع سابقاً في كلية الشريعة.
2- رغبتي الشخصية لمادة أصول الفقه الإسلامي عند دراستها في الجامعة كنت أفضّل أن يكون بحثي موضوعا أصوليا.
3- كون الاجتهاد من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة والاجماع وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع .

ثانياً: مشكلة البحث:

تمكن مشكلة البحث في الجواب عن الأسئلة الآتية:

1- ما مفهوم الإجتهاد ؟
2- ما أقسام الاجتهاد عند الأصوليين؟
3- ماحكم اجتهاد الرسول ﷺ ؟
4- ما حكم إجتهاد الصحابة في عهد النبي ﷺ؟

ثالثا: أهمية البحث:

تتخلص أهمية البحث فيما يلي:

1- أهمية معرفة حكم الإجتهاد في حقه يكون تارة فرض عين، وتارة فرض كفاية، وتارة مندوباً، وتارة محرما.
2- معرفة اجتهاد النبي ﷺ، ودراستها؛ لتعلقها بأفضل البشرية والمبلغ عن رب العالمين دينه وشريعته وأحكامه.
3- معرفة إختلاف آراء العلماء في اجتهاد الصحابة.
4- ابراز أهمية الاجتهاد في مجال الشريعة الإسلامية.

رابعاً: أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق هذه النقاط التالية:

1- بيان إمكانية وقوع الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي ﷺ.
2- معرفة أهم شروط الاجتهاد وأركانه.
3- ذكر الخلاف في جواز أو عدم جوازإجتهاد النبي ﷺ.

خامساً: منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:

1- عند ذكر أي خلاف، فإني أذكر الأقوال تباعاً، ثم أدلة كل قول، ثم أذكر القول الراجح والأقوى دليلا في نظري والله أعلم.
2- بيان مواضع الآيات التي ورد ذكرها في ثنايا البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش.
3- الرجوع إلى المصادر الأصيلة والمراجع المعتمدة من كتب أصول الفقه القديمة عند الإمكان مع توثيق ذلك بذكر المصدر والجزء والصفحة بالهامش.
4- تخريج الأحاديث من الكتب الأصلية، مع ذكر الكتاب، والباب، والصفحة، ورقم الحديث في الحاشية.
5- وضع الحاشية تحت كل صفحة.
6- ختمت البحث بذكر قائمة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات .
7- إستخدم الباحث في إعداد هذا الموضوع بالمنهج الوصفي.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

سادسا: خطة البحث:

وقد إتّبعت في دراسة هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة فصول ومباحث، وخاتمة جاءت على النحو التالي:

المقدمة تحتوي على الإفتتاحية، وسبب إختيار الموضوع، ومشكلة البحث، وأهمية البحث، وأهداف البحث، ومنهجية البحث، وهيكل البحث.

❖ **الفصـــــل الأول:** مفهوم الإجتهاد وفيه مبحثان:

المبحـــث الاول: تعريف الإجتهاد لغة واصطلاحا، وأهمية، وأقسامه.

- **المطلب الأول:** تعريف الإجتهاد لغة وصطلاحاً.
- **المطلب الثاني:** أهمية الاجتهاد.
- **المطلب الثالث:** أقسام الإجتهاد.

المبحـــث الثاني:مشروعية الاجتهاد، وحكمه

- **المطلب الاول:** مشروعيته الإجتهاد.
- **المطلب الثاني:** حكم الإجتهاد.

❖ **الفصـــــل الثاني:** أركان الاجتهاد، وشروطه.

المبحـــث الأول: أركان الاجتهاد.

المبحـــث الثاني: شروط الاجتهاد.

❖ **الفصـــــل الثالث:** مسائل في الاجتهاد، وفيه مسألتان:

المسألة الأول: إجتهاد النبي ﷺ. وفيه مطلبان:

- **المطلب الاول:** في جواز أو عدم جوازإجتهاد النبي ﷺ.
- **المطلب الثاني:** جواز أو عدم جوازالخطأ عليه – صلوات الله وسلامه عليه – في الإجتهاد.

المسألة الثاني: إجتهاد الصحابة في عهد النبي ﷺ.

الخاتمـــــــــة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.

والله أسأل التوفيق والإعانة والسداد

الفصـــل الأول:

- مفهوم الإجتهاد وفيه مبحثان:
  - المبحث الاول: تعريف الإجتهاد،وأهميته، وأقسامه
  - المبحث الثاني: ومشروعية الإجتهاد، وحكمه.

المبحث الاول: تعريف الاجتهاد، وأهميته، وأقسامه وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإجتهاد اللغوي والشرعي.

أولا: الاجتهاد في اللغة:

والاجتهاد مشتقة من الجَهْدِ والجُهْدِ: الطّاقة، تقول: اجهد جهدك؛ وقيل: الجَهْد الْمَشَقَّةُ والجُهْد الطَّاقَةُ.[1]

الجهاد، بالفتح، الأرض الصّلبةُ، وقيل: هي التي لا نبات بها.[2]

(الجهد) بفتح الجيم وضمها الطاقة وقرئ بهما قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ﴾[3] والجهد بالفتح المشقة يقال: (جهد) دابته و (أجهدها) إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها و (جهد) الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ وبابهما قطع. و (جهد) الرجل على ما لم يسم فاعله فهو (مجهود) من المشقة. و (جاهد) في سبيل الله (مجاهدة) و (جهادا) و (الاجتهاد) و (التجاهد) بذل الوسع و (المجهود).[4]

الاجتهاد في اللغة: عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الشيء، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة, تقول: اجتهد في حمل الصخرة ولا تقول: اجتهدت في حمل النواة، وهو مأخوذ من الجهد -بفتح الجيم وضمها- وهو الطاقة،.[5]

(1) أنظر:لسان العرب لإبن منظور، (جـ/3، ص: 133).

(2) لسان العرب لإبن منظور، (جـ3 / ص:134).

(3) [سورة التوبة: 79].

(4) مختار الصحاح (ص: 63).

(5) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 394) : المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 251)، مذكرة في أصول الفقه (ص: 369).

ثانيا: الاجتهاد في الشرع:

قد عـرفه علمـاء الأصـول بتعـريفـات تختلـف عبـارتها وتتـحد معانيـها في الجملـة:

عرف ابن الحاجب الأصفهاني الاجتهاد بأنه: استفـراغ الفقيـه الوسـع لتحصيـل ظـن بحكـم شرعي.[1]

وعرفه الإمام ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي الاجتهاد بأنه: استفـراغ الجهـد في درك الأحكـام الشـرعية.[2]

وعرفه ابن السبكي الاجتهاد بأنه: استفـراغ الفقيـه الوسـع لتحصيـل ظـن بحكـم.[3]

التعريف المختار:

وتعريف الاجتهاد الذي نميل إليه ونختاره ماعرفه به أبو الحسن سيد الدين الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام بأنه: {استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه}[4].

شرح التعريف:

فقوله: (استفراغ الوسع) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي، وما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي.

وقوله: (في طلب الظن) احتراز عن الأحكام القطعية.

وقوله: (بشيء من الأحكام الشرعية) ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسات وغيرها.

وقوله: (بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) ليخرج عنه اجتهاد المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه، فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا.[5]



(1)بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب:(3/ 286.)

(2) نهاية السول شرح منهاج الوصول (1/ 394).

(3) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2 / 420).

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 162).

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 162).

المطلب الثاني: أهميـــة الإجتهـاد.

إن الإجتهاد في الإسلام أقوى دليل على أن ديننا الحنيف هو الدين الشامل الخالد الوحيد الذي يساير ركب الحضارة الإنسانية عبر العصور والأجيال ويرحب بكل التغيرات الطارئة والمشاكل الناجمة من تجدد الظروف والمصالح على اختلاف المجتمعات الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها ويعرض لها حلولا مناسبة في ضوء الأحكام الكلية والأصول الثابتة من الكتاب والسنة.(1)

إن مسائل العصر تتجد ووقائع الوجود لا تنحصر ونصوص الكتاب والسنة محصورة محدودة فكان الإجتهاد في الأمور المستحدثة حاجة إسلامية ملحة لمسايرة ركب الحياة الإنسانية تلبية لهذه الحاجة قد قام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وفقهاء الأمة بالإجتهاد في المسائل المستجدة في عصورهم وصار الإجتهاد منحة ربانية مستمرة يتمتع بها المسلمون بجهود المجتهدين الأكفاء في كل زمان ومكان ولم تكن خاصة بعصر دون عصر وبمصر دون مصر حتى يفهم ونعوذ بالله تعالى أن رحمة الله عز وجل صارت عقيمة بعد ذلك وانقطعت عن العلماء المتأخرين المتأهلين ولا شك أن هذا الإعتقاد بإنتهاء الإجتهاد والمجتهدين تحجر رحمة الله الواسعة وحكم على قدره وقضائه بدون علم يشبه بصيحة في واد ونفخ في رماد أمام قول الله عز وجل: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٣ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝٤﴾(2)

وعن أنس بن مالك ﷺ أن النبي ﷺ قال « مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره »(3) هذا ولا يسوغ لأحد أن يدعي أن الأئمة المجتهدين المتقدمين استوعبوا كل ما هو كائن إلى يوم القيامة لأن استيعاب ما كان وما يكون من صفات الله عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد غيره. ﴿ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۝٥٩﴾(4)

ولأجل هذا لم يكن الصحابة ومن بعدهم يجتهدون في المسائل الخيالية بل كانوا يكرهون الكلام فيما لم يقع ويمتنعون من الإجابة عن الإفتراضات عن مسروق بن الأجدع قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال

(1) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 11).

(2) سورة الجمعة: آية: 3 - 4

(3) سنن الترمذي أبواب الأمثال عن رسول الله ﷺ (152/5) الحديث رقم: 2869 = حسن صحيح.

(4) سورة الأَنْعَام: آية 59.

أكان بعد قلت لا قال فاصبر حتى يكون فإن كان اجتهدنا لك رأينا وعن عمر بن الخطاب ﷺ قال إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها ويفسرها.(1)

كل هذا التوقي من الكلام في الإفتراضات كان إيمانا بأن الجهود الإنسانية مهما بذلت في تدوين المسائل الخيالية والوقائع الفرضية لا تستوعبها وأما عند وقوعها فالله القادر القدير عالم الغيب والشهادة يقيض من يحلها ويجتهد فيها.(2)

(1) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 12).

(2) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 13).

المطلـب الثالث: أقسام الإجتهــاد:

نقسم الاجتهاد إلى أقسام متعددة، وذلك باعتبارات مختلفة، وبيان ذلك كما يأتي:

أولاً: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد.

وفي هذين القسمين تجتمع أقسام المجتهدين الأربعة الذي ذكرها ابن القيم الجوزي،[1] وهي:

أ- مجتهد مطلق: وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله - ﷺ - وأقوال الصحابة، يجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت.

فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء، وهم المجددون لهذا الدين القائمون بحجة الله في أرضه.

ب- مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها، من غير أن يكون مقلدًا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا، ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معًا.

جـ- مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه، عالم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة.

بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه إمامه استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص.

د- مجتهد في مذهب من انتسب إليه، فحفظ فتاوى إمامه، وأقر على نفسه بالتقليد المحض له، من جميع الوجوه، وذكر الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به والعمل، بل إذا رأى حديثًا صحيحًا مخالفًا لقول من انتسب إليه أخذ بقوله وترك الحديث، فليس عند هؤلاء سوى التقليد المذموم.[2]

ثانيًا: ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تحقيق المناط[3]: هو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي، فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان. كالأمر باستقبال القبلة، واستشهاد شهيدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة؟ وهذا الشخص هل هو عدل مرضي؟

وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء.

---

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (جـ4 ص162-164).

(2) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، (ص: 466).

(3) المناط لغة: موضع النوط،وهو التعليق والإلصاق.وفي الإصطلاح الأصوليين يطلق علي العلة.

القسم الثاني: تنقيح المناط: وهو تهذيب العلة، فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم، وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاءُ الوصف المؤثر المعتبر في الحكم.

وذلك كأمر النبي - ﷺ - الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان بالكفارة(1) فعُلم أن كونه أعرابيًا، أو عربيًا، أو الموطوءة زوجته، لا أثر له في الحكم، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك، وهذا النوع قد أقر به أكثر منكري القياس.

القسم الثالث: تخريج المناط: وهو القياس المحض، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلاً، كتحريم الربا في البر، فيجتهد المجتهد في البحث عن علة الحكم ومناطه بطريقٍ من طرق ثبوت العلة. وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف المشهور في حجية القياس.[2]

ثالثا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى كون المسائل المجتهد فيها جديدة أو متقدمة إلى قسمين:

مسائل لا قول لأحد من العلماء فيها، ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول.

فالقسم الأول: وقع فيه خلاف بين العلماء، **أما القسم الثاني**: فلا خلاف في جواز الاجتهاد فيه.

والصحيح في القسم الأول الجواز.قال ابن القيم: «إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:[3]

أحدها: يجوز، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم، فإنهم كانوا يسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها، وقد قال النبي - ﷺ -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»[4] . وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله، وما عرف فيه أقوالاً واجتهد في الصواب منها.

وعلى هذا درج السلف والخلف، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث» [5]

رابعًا: ينقسم الاجتهاد إلى صحيح وفاسد.

فالاجتهاد الصحيح: هو الذي صدر من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد، وكان هذا الاجتهاد في مسألة

---

(1) صحيح البخاري، في كتاب الصوم، باب ماجاء في رمضان،ولم يكن له شيء، فتصدق عليه، فليكفر، رقم: (1936) (ج3 / 32) :

(2) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 467) ، المستصفى للغزالي (ص:281 ومابعدها).

(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين (جـ208/6)

(4) رواه البخاري (318/13) برقم (7352).

(5) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 468) .

يسوغ فيها الاجتهاد، أما الاجتهاد الفاسد: فهو: الذي صدر من جاهل بالكتاب والسنة ولغة العرب، لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، أو صدر من مجتهد أهل للاجتهاد لكنه وقع في غير موضعه من المسائل التي لا يصح فيه الاجتهاد.[1]



(1)معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 470)، التقرير والتحبير (جـ3/325).

المبحث الثاني: مشروعية الإجتهاد، وحكمه وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعية الاجتهاد

الاجتهاد مطلوب في الشرع، وهو أصل من أصول الشريعة، ، ووردت فيه أدلة كثيرة تدل على طلبه إما صراحة، وإما إشارة، سواء في القرآن والسنة والإجماع.

أولًا: الكتاب:

وردت آيات كثيرة تأمر بالنظر والبحث وإعمال العقل والفكر لمعرفة أحكام الله تعالى، وتدل على أن الاجتهاد أصل من أصول الشريعة إما بطريق التصريح أو الإشارة والتنبيه، فمن ذلك:

1 - قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥ ﴾[1]

ووجه الإستدلال: أن الآية تتضمن إقرار الاجتهاد بطريق القياس، والقياس نوع من الاجتهاد، ومثل ذلك الآية الكريمة في مشروعية القياس، فإنّها تدل على جواز الاجتهاد [2] كقوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴾ [3] الاعتبار هو القياس، والآية أمرت بالاعتبار، والأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس واجبًا على المجتهد، وإذا كان القياس واجبًا على المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وأنه هو حكم الله تعالى في اعتقاده [4]

2 - قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ ﴾ [5] الآية، وقوله: ﴿ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ٧٩ ﴾[6]

وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحي.[7]

3 - قال الله تعالى مخاطبًا لرسوله ﷺ: ﴿ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩ ﴾[8]

ووجه الإستدلال: فكان رسول الله ﷺ:يشاور أصحابه فيما لم يوح إليه منه بشيء، ثم يختار من آرائهم ما كان عنده أقرب للصواب في أمر الحروب، ومكائد العدو، وفي أشياء كثيرة، مما يرد في الشورى والمشاورة

(1) سورة النساء آية: 105.

(2) الوجيز في اصزل الفقه الإسلامي(جـ2/ص277).

(3) سورة الحشر آية: 2.

(4) الوجيز في أول الفقه الإسلامي (جـ1/ص241).

(5) سورة الأنبياء آية: 78

(6) سورة الأنبياء آية: 79

(7) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 166).

(8) سورة آل عمران آية: 159.

مما لا وحي فيه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يظهرون آراءهم، وما يؤدي إليه اجتهادهم، ويجتهد معهم، ويختار الصواب عنده منها، كرأي الحُباب في بدر،[1]

- ووردت آيات كثيرة يتوقف العمل بها على الاجتهاد فيها لتطبيقها، فمن ذلك قوله تَعَالَىٰ:﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ﴾ [2]

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ ﴾ [3]

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ [4]

ولا سبيل إلى الوقوف على مقدار هذه المتعة إلا من طريق الاجتهاد وغالب الظن، (لاختلاف أحوال الناس في اليسار والإعسار.[5]

ثانيًا: السنة:

وردت أحاديث كثيرة جدًّا تنص صراحة على الاجتهاد، وأحاديث أخرى قولية وفعلية تدل على الاجتهاد صراحة أو إشارة، فمن ذلك:

1- قال رسول الله ﷺ (إذَا حكمَ الحاكمُ فاجْتَهَدَ ثم أصابَ فلهُ أجْران، وإذا حَكَم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجرٌ)" [6]

فالحديث صريح في تجويز الاجتهاد والدعوة إليه والترغيب فيه.

2- حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

(1) الفصول في الأصول (جـ26/4)

(2) سورة البقرة: آية: 236

(3) سورة البقرة: آية: 241

(4) سورة الأحزاب: آية: 49

(5) الفصول في الأصول (4 / 25) .

(6) صحيح البخاري ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم: (7352)، (ج:9 /ص: 108)، صحيح مسلم، في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم: (1716)، (ج:3/ 1342).

-ﷺ-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ ».) "[1]

ثالثا :الإجماع:

أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الاجتهاد، فكان الخلفاء الراشدون، وسائر الصحابة رضوان اللَّه عليهم إذا وقعت واقعة، أو حدثت قضية، رجعوا إلى كتاب اللَّه، فإن لم يجدوا فيه حكمًا، رجعوا إلى السنَّة، وسأل بعضهم الآخر، فإن لم يجدوا فيها حكم القضية، فزعوا إلى الاجتهاد حسب الأسس والأصول والقواعد والمنهج الذي دَرّبَهم عليه رسول اللَّه ﷺ حتى تواتر ذلك عن الصحابة، ولم يخالف في ذلك أحد، فكان إجماعًا.[2]



(1) سنن الترمذي ت شاكر أبواب الاحكام ، باب ماجاء في القاضي (3 / 608) الحديث رقم: 1327= ضعيف.

(2) تاريخ القضاء في الإسلام، (ص:117،ومابعدها).

المطلب الثاني: حكم الإجتهـاد.

فالاجتهاد في حقه يكون تارة فرض عين، وتارة فرض كفاية، وتارة مندوبا، وتارة محرما، وإليك بيان ذلك:

أولاً: يكون فرض عين في حالتين هما:

إحديهما: اجتهاده في حق نفسه فيما نزل به لأن العالم لا يجوز أن يقلد في حقه ولا في حق غيره.

والحالة الثانية: اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه فإن ضاق وقت الحادثة كان فرضها على الفور وإن اتسع وقتها كان فرضها على التراخى.[1]

.ثانيا: يكون الاجتهاد فرض كفاية في حالتين هما:

إحديهما: في حق المستفتى إذا نزلت به حادثة فاستفتى أحد العلماء كان فرضها متوجها على جميعهم وأخصهم بفرضها من خص بالسؤال عنها فإن أجاب هو عنها أو غيره سقط فرضه عن جميعهم فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثموا وإن أمسكوا مع القياسة عليهم عذروا وإن كان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب.

والحالة الثانية: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيكون الاجتهاد مشتركا بينهما فأيهما انفرد بالحكم سقط فرضه عنه.[2]

ثالثا: يكون الاجتهاد مندوبا إليه في حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل وقوعها.

الحالة الثانية: أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل نزولها.[3]

رابعا: يكون الاجتهاد محرما في حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع.

الحالة الثانية: أن يقع ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد فيه؛ لأن نظره لا يوصله إلى الحق، فيفضي إلى الضلال، والقول في دين الله بغير علم.[4]



(1) قواطع الأدلة في الأصول (2 / 303) ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 211) .

(2) قواطع الأدلة في الأصول (2 / 303)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 212) .

(3) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (جـ5 ص:/ 2327)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 212) :

(4) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (جـ5 ص/ 2328).

الفصـــل الثاني:

- أركان الإجتهاد وشروطه عند الأصوليين،وفيه مبحثان:
  - المبحث الاول: أركان الإجتهاد.
  - المبحث الثاني: شروط الإجتهاد.

المبحث الأول: أركان الإجتهاد.

الأركان جمع ركن، والركن في **اللغة**: جانبه القوي فيكون عينه.[1]

والركن، بالضم: الجانب الأقوى، والأمر العظيم، وما يقوى به من ملك وجند وغيره.[2]

وفي الاصطلاح: ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه؛ لا من القيام؛ وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركنًا للفعل، والجسم ركنًا للعرض، والموصوف للصفة. وقيل: ركن الشيء ما يتم به، وهو داخل فيه، بخلاف شرطه، وهو خارج عنه.[3]

وقد اختلف العلماء حـول أركان الاجتـهاد:

❖ فذهب عضد الدين الإيجي في شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي،[4]
والإسنوي في كتابه نهاية السول شرح منهاج الوصول ،[5] وكثير من أهل الأصول جعلوا أركان الاجتهاد ركنين:

1 - المجتهد.

2 - المجتهد فيه.

❖ وذهب الغزالي[6] وبدر الدين الزركشي[7] إلى أن أركان الاجتهاد ثلاثة هي:

الركن الأول: في نفس الاجتهاد: وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحا، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة.[8]

الركن الثاني: المجتهد: ويقول الإسنوي الشافعيّ: فالمجتهد: هو المستـفرغ وسعه في درك الأحكام الشـرعية.[9]

وله شرطان:

الأول: معرفة البارى وصفاته، وتصديق النبى بمعجزاته، وسائر ما يتوقف عليه الإيمان كل ذلك بأدلته الإجمالية، وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحرين فى علم الكلام.[10]

---

(1) التعريفات (ص: 112) .

(2) القاموس المحيط (ص: 1201).

(3) التعريفات (ص: 112).

(4) شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي (ج/3ص: 579).

(5) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص/ 394).

(6) المستصفى (ص: 342).

(7) البحر المحيط في أصول الفقه (8 / 226).

(8) المستصفى (ص: 342).

(9) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 394).

(10) شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي (ج/٣ص: 580).

الثاني: أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره.[1]

الركن الثالث: المجتهد فيه:

يقول الغزالي: والمجتهد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي.[2]

ويقول الإسنوي الشافعيّ: والمجتهد فيه:كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي كذا قاله الغزالي.[3]

ويقول فخر الدين الرازي: المجتهد فيه: وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع

فقوله (الشرعي) عن العقليات ومسائل الكلام.

وبقوله (ليس فيه دليل قاطع) عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرعز.[4]

ويقول الآمدي: وأما ما فيه الاجتهاد، فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني.[5]

فقوله: (من الأحكام الشرعية) تمييز له عما كان من القضايا العقلية واللغوية وغيرها.

وقوله: (دليله ظني) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات الخمس ونحوها، فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها لأن المخطئ فيها يعد آثما، والمسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما.

(1) المستصفى (ص: 342).

(2) المستصفى (ص: 345).

(3) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 394).

(4) المحصول للرازي (6 / 27).

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 164).

المبحـث الثاني: شـروط الإجتهـاد.

للاجتهاد في الشريعة الإسلامية، شروط معينة، لابد من تحققها، حتى يكون صاحبها أهلاً لمنصب الاجتهاد ومرتبته، فلكل عمل وفن وصناعة أهلية خاصة لا تتحقق إلا بالإحاطة بما يلزم لها، وهي تنقسم إلى قسمين:

الْقسم الأول الشّروط العامّة شروط التكليف وَهِي:

1- الإسلام.

فغير المسلم مهما بلغ من العلم بعلوم الشريعة - لا يقبل اجتهاده؛ لقوله تعالى: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ كَـٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ ﴾[1]

قال الآمدي في الإحكام: أن يعلم وجود الرب تعالى وما يجب له من الصفات، ويستحقه من الكمالات، وأنه واجب الوجود لذاته، حي، عالم، قادر، مريد، متكلم، حتى يتصور منه التكليف، وأن يكون مصدقا بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على يده من المعجزات والآيات الباهرات، ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محققا.[2]

2- العقل.

لأن المجنون لا يقبل قوله على نفسه، فكيف يقبل في الفتوى والاجتهاد؟ ![3]

قال الشافعي في الرسالة: ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرّق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبيت.[4]

- واختلف الأصوليون في المراد بالعقل، فمنهم من قال:إنه الملكة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم أي من شأنه أن يعلم وهذه الملكة العقل، ومنهم من قال: إن العقل نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نظريا، ومنهم من قال: إن العقل هو العلم الضروري فقط الذي لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه.[5]

---

(1) سورة آل عمران: آية: 100.

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 162).

(3) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 451).

(4) الرسالة للشافعي (1 / 510).

(5) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع(422/2)

3- البلوغُ.

أن يكون بالغا، لأن غير البالغ لم يكمل عقله حتى يؤخذ بقوله؛ قال رسول الله ﷺ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ »[1]

قال ابن الصلاح : أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح "للاعتماد"، وإن كان من أهل الاجتهاد، ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظًا.[2]

القسم الثاني الشّروط التأهيلية وهي تتنوع إلى نوعين:

الأول: الشّروط الأساسية وهي:

1- أن يكون عارفاً بكتاب الله تعالى وما يتعلَّق به.

فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة فلا بد أن يعرف:

أ- هل هي ناسخة أو منسوخة.

ب- وسبب نزولها.

ج- وأقوال الصحابة في تفسيرها.

د- وأقوال كبار التابعين فيها.

هـ- وتفاسير علماء الشريعة لها.

و- وأن يعرف ما يعارضها من آيات أخر أو أحاديث.

ز- وأن يعرف نوع دلالتها على الحكم، وإعرابها.

ولا يشترط حفظ القرآن، بل المشترط تذكر آيات الأحكام، فمثلاً لو نزلت حادثة تخص الأطعمة فإنه يعرف مواقع آيات الأطعمة، وكذلك مواضع آيات الحدود، وآيات النكاح والطلاق والرضاع والنفقات ونحو ذلك.[3]

قال الغزالي: أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته، ولنخفف عنه أمرين:

أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية.

---

(1) سنن أبي داود، في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم: (4403)، (ج:4 / ص: 141) = صحيح

(2) أدب المفتي والمستفتي (ص: 86).

(3) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 399).

الثاني: لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة.[1]

2- معرفة ما تضمنته السنة من الأحكام وعليه فيها خمسة شروط:

أحدها: معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومة والآحاد مظنونه.

والثاني: معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عن ما لا يصح منه.

والثالث: أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما.

والرابع: أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال ولا يلزمه حفظ الأسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم.

والخامس: ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به.[2]

قال الغزالي في المستصفى: أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل.[3]

- واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل: خمسمائة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة.[4]

وقال ابن العربي: في "المحصول": هي ثلاثة آلاف.[5]

وقال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي: يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قلت: "مائتا ألف؟ قال: لا. قلت" ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو.[6]

---

(1) المستصفى (ص: 342).

(2) قواطع الأدلة في الأصول (2 / 305).

(3) المستصفى (ص: 343).

(4) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 207).

(5) المحصول لابن العربي(ص:135)

(6) الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل (124/5).

3- الإجماع فليعرف مواقعه حتى لا يفتى بخلافه ولكنه لا يلزمه حفظ جميع مواقعه بل كل مسألة يفتى فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع إما بموافقة مذهب عالم أو تكون الواقعة متولدة في العصر ليست لأهل الإجماع فيها خوض.[1]

قال الغزالي: وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها،والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف بل كل مسألة يفتي فيه فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع.[2]

4- أن يكون عالما بعلم أصول الفقه؛ حيث إنه يجعله عالِما بأن هناك أدلة متفقا عليها كالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس،وأن هناك أدلة مختلف فيها كالاستصحاب، والاستحسان، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، وشرع من قبلنا، وأن هناك قواعد أصولية، ويعرف أقسامها، وشروط كل دليل، وترتيبها، وفك التعارض بينها.[3]

قال الفخر الرازي في "المحصول"؛ وما أحسن ما قال: إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه وأما سائر العلوم فغير مهمة في ذلك.[4]

وقال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث، واللغة، وأصول الفقه.[5]

5- معرفة شيء من النحو واللغة، يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو: ما يميز به بين صريح الكلام، وظاهره، ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، ولا يلزمه من ذلك: إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب، ودرك دقائق المقاصد فيه.[6]

6- معرفة الناسخ من المنسوخ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ المتروك ولا يشترط حفظ ذلك جميعه.[7]

---

(1) الإبهاج في شرح المنهاج (3 / 255).

(2) المستصفى (ص: 343).

(3) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5 / 2324).

(4) المحصول للرازي (6 / 25)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 209).

(5) المستصفى (ص: 344)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 210).

(6) روضة الناظر وجنة المناظر (2 / 336).

(7) الإبهاج في شرح المنهاج (3 / 255).

قال الغزالي: معرفة الناسخ من الكتاب والسنة، وذلك في آيات وأحاديث مخصوصة. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة[1]

7- أن يكون عالماً بالقياس؛ حيث إن أكثر من نصف الفقه مبني عليه، فيعرف أركانه، وشروطه وتفاصيل مسائله.[2]

قال الإمام الشافعي: من لم يعرف القياس فليس بفقيه.[3]

وقال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس.[4]

8- أن يكون عالما بلسان العرب، بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك.[5]

قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه.[6]
وقال الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره.[7]

الثاني: الشّروط التكميلية وهي:

1- معرفة البراءة الأصلية:

أن يكون عالما بالبراءة الأصلية: أي أن يعرف المجتهد أن الأصل البراءة ولا حكم إلا بالشرع.

قال الغزالي: فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال، والأفعال، وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها إلا ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب، والسنة فالمستثناة محصورة، وإن كانت كثيرة، فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص.[8]

---

(1) المستصفى (ص: 344).
(2) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 400).
(3) نقلا لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 400) .
(4) الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل (107/5).
(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 208).
(6) الرسالة للشافعي (1 / 47).
(7) الحاوي الكبير للماوردي (120/16).
(8) المستصفى (ص: 343) :

2- **معرفة مقاصد الشريعة:**

يجب أن يعرف المتصدى لاستخراج الأحكام الفقهية مقاصد الشريعة الإسلامية ، والغاية التي بعث من أجلها الرسول الأمين محمد ﷺ ، لكيلا ينحرف في اجتهاده عن مقصدها ، فقد ينحرف في فهمه عن غايتها، فلا يستطيع أن يعرف أوجه القياس، والأوصاف المناسبة للأحكام الشرعية ولابد أن يعرف المصلحة الإنسانية التي يعدها الشارع الإسلامي مصلحة ، فإن معرفة المصالح الإنسانية أصل من الأصول المقررة الثابتة ، لكي يفرق بين المصلحة الوهمية والمصلحة الحقيقية ، ومايقره الإسلام من أمور تنفع الناس ، وما يحاربه من أوهام ، وأهواء وشهوات ، وكذلك يجب أن يعرف ما يكون في الفعل من مصلحة ومضرة ، ويوازن بينهما ، فيقدم دفع المضار. على جلب المصالح ، وما ينفع الناس على ماينفع الآحاد.[1]

قال الشاطبي: وإذا بلغ الإنسان مبلغا، فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي ﷺ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله.[2]

3- **معرفة القواعد الكلية:**

المراد بالقاعدة الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد، ومثل لها المؤلفون في القواعد الفقهية بقاعدة "لا ثواب إلا بنية "، وقاعدة "الأمور بمقاصدها "، وقاعدة "الضرر يزال ". ومثل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "، وقاعدة "الضرر الأشد يزال بالضـــــرر الأخف.[3]

وقيل هي قواعد الدين الموضوعة أولاً، وهي التي نزل بها القرآن على النبي – ﷺ - بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة، كملت بها القواعد التي وضع أصلها بمكة . مثل حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والنسل.[4]

(1) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص: 311).

(2) الموافقات (5 / 43) :

(3) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1 / 51) .

(4) الموافقات (3 / 335) :

4- **معرفة مواضع الخلاف:**

قال السيوطي: وهذا يؤخذ من غصون الكتب وأول ما يحتاج فيه إلى ممارسة فقه المذهب حتى يحيط بمسائل القطع ومسائل الأقوال والوجوه ثم ينهض إلى مراجعة كتب بقية المذاهب، والخلاف العالي ولا يشترط حفظ الكل بل يعرف مواقعه ليراجعه عند الحاجة.[1]

وقال يحيى بن سلام: (لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي).[2]

وقال مالك: «لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه» قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: «لا، اختلاف أصحاب محمد ﷺ وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله ﷺ »[3]

5- **معرفة المنطق:**[4]

قال العزالي: أن يعلم أقسام الأدلة وأشكالها وشروطها، فيعلم أن الأدلة ثلاثة: عقلية تدل لذاتها، وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع، ووضعية وهي العبارات اللغوية، ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك العقول لا بأقل منه.[5]

وقد تكلم في مقدمة كتابه (المستصفى) في الأصول عن التصور، والتصديق ،وأقسامهما، وعن التعريف وأقسامه وشروط التعريف الحقيقي، وكيفية دخول الخلل فيه، ثم ذكر عن البرهان، والقياس، وتعريفه، ومقدماته، وشروط إنتاج تلك المقدمات، ودخول الخلل فيها.[6]

6- **عدالة المجتهد وصلاحه:**

قال الغزالي: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا يشترط لجواز الإعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه فلا، فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد.[7]

---

(1) تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد (ص: 48).

(2) رواه مسندا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2 / 818) رقم:1534.

(3) رواه مسندا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2 / 817) رقم: 1529.

(4) تعريف المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر أنظر: التعريفات (ص: 232).

(5) المستصفى (ص: 343).

(6) المستصفى (ص: 10 ومابعدها).

(7) المستصفى (ص: 342).

7- **حسن الطّريقة وسلامة المسلك ورضا السيرة:**

يقول الإمام القرافي: ينبغي للمفتي: أن يكون حسن الزّيّ على الوضع الشرعي، فإنّ الخلق مجبولون على تعظيم الصّور الظاهرة، ومتى لم يعظم في نفوس الناس لا يقبِلون على الإهتداء به والإقتداء بقوله، وأن يكون حسن السيرة والسّريرة، فمن أسرّ سريرةً كساه الله رِداءها. ويقصد بجميع ذلك التوسّل إلى تنفيذِ الحق وهدايةِ الخلق، فتصيرُ هذه الأمور كلها قربات عظيمة. وإليه الإشارة بقوله تعالى حكايةً عن إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾[1] **قال العلماء:** معناه ثناءٌ جميلٌ حتى يقتدِيَ بي الناس، وكذلك قول عمر - ﷺ -: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق .[2]

8- **الْوَرع والعفة:**

قال الخطيب البغدادي: ينبغي أن يكون حريصا على استطابة مأكله، فإن ذلك أول أسباب التوفيق، متورعا عن الشبهات.[3]

ويتابعه القرافي في ذلك فيقول: وأن يكون قليلَ الطمع، كثيرَ الورع، فما أفلَح مستكثرٌ من الدنيا ومُعَظمٌ أهلَها وحُطامَها.[4]

9- **رصانة الْفِكر وجودة الملاحظة:**

ينبغي أن يكون: قوي الاستنباط جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أناة وتؤدة، وأخا استثبات، وترك عجلة، بصيرا بما فيه المصلحة، مستوقفا بالمشاورة، حافظا لدينه، مشفقا على أهل ملته، مواظبا على مروءته، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأويلات، صليبا في الحق، دائم الاشتغال بمعادن الفتوى، وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة، واعتوره دوام السهر، ولا موصوفا بقلة الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفا بالاختلال، يجيب بما لا يسنح له، ويفتي بما يخفى عليه.[5]

(1) سورة الشعراء: آية:84.

(2) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام(ص:253).

(3) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2 / 333).

(4) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام(ص: 256).

(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2 / 333).

10- الإفتقار إلى الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء:

قال ابن قيم الجوزي: فالفقر الحقيقي:هودوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد - في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه.[1]

وقال أبو حفص النيسابوري: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله: دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال.[2]

وقد كان ابن تيمية كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: (يا معلم إبراهيم علمني)، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل - ﷺ.[3]

فينبغي للمجتهد أن ينبعث من قلبه شعور صحيح بالافتقار إلى الله في أن يلهمه الصواب ، ويوفقه لطريق الخير ، ويهديه للجواب الصحيح .[4]

ومما ينبغي أن يتفطن إليه المجتهد أهمية الشورى، فإن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له (أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب، ذهابا بنفسه وارتفاعا بها، أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم، وهذا من الجهل، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم،[5] وقال تعالى لنبيه - ﷺ -: الله عليه وسلم -: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾[6]

11- ثقته بنفسه وشهادة الناس له بالأهلية:

ولمالك بن أنس نصوص تدل على ذلك منها ماروي عنه أنه قال: «لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك يريد تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقين مطلعا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليه فإذا كان مطلعا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا لأن التحنك وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء».[7]

---

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2 / 411).

(2)أنظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2 / 412).

(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4 / 198).

(4) المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر (ص /36).

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4 / 197).

(6) سورة آل عمران: آية: 159

(7) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (2 / 110).

وروي أيضاً: أن مالك بن أنس قال: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك»[1]

12- العلم بالعرف الجاري في البلد:

معرفة العرف أمر متعيّن واجب لا يختلف فيه العلماء، وأنّ العادتينِ متى كانتا في بلدينِ ليستا سواءً أنّ حُكمهما ليس سواء، إنما اختلف العلماء في العرف واللغة هلْ يقدّم العرف على اللغة أم لا؟

وقد رجح الإمام القرافي: تقديم العرف، حيث قال: والصحيحُ تقديمهُ؛ لأنه ناسخٌ، والناسخ مقدَّم على المنسوخ إجماعًا، فكذلك ها هنا.[2]

(1) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2 / 325).

(2) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: 232).

الفصـــل الثالث:

- مسائل في الاجتهاد، وفيه مسألتان:
  - المسألة الاول: اجتهاد النبي ﷺ
  - المسألة الثاني: اجتهاد الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم

المسألة الأول: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في جـواز أو عدم جـواز اجتهـاد النـبي صلى الله عليه وسلم:

أولاً: اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - في الأمور الدنيوية، ومنها أمور الحرب، بدليل وقوعه منه - ﷺ -؛ حيث صالح غطفان مقابل ثمار المدينة، ولم تتم هذه المصالحة بسبب مخالفة رؤساء أهل المدينة، ووقوعه في تأبير النخل - بعد قدومه المدينة.(1)

ثانياً: اتفق العلماء - أيضا - على جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - في تحقيق مناط الحكم، ومنه الأقضية، وفضل الخصومات، ونحو ذلك.(2)

ثالثا: اختلف الأصوليون في جواز اجتهاد النبي ﷺ في الأحكام الشرعية والأمور الدينية فيما لا نص فيها علي أقوال:

القول الأول: جواز اجتهاده ﷺ في ذلك.

وهو قول جمهور الأصوليين(3)، واستدلوا بجوازه ذلك عقلا ووقوعه سمعا.

1- أما الجواز العقلي: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى تعبده بذلك وقال له: " حكمي عليك أن تجتهد وتقيس " لم يلزم عنه لذاته محال عقلا، ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك.(4)

2- وأما الوقوع السمعي فيدل عليه الكتاب، والسنة:

أولاً: فمن الكتاب:

1- قوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ (5)

أمر بالاعتبار على العموم لأهل البصائر، والنبي عليه السلام أجلهم في ذلك، فكان داخلا في العموم، وهو دليل التعبد بالاجتهاد والقياس.(6)

2- قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾ (7)

وجه الدلالة: وما أراه يعم الحكم بالنص والاستنباط من النصوص.(8)

---

(1) البحر المحيط في أصول الفقه (8 / 247)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 217).

(2) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5 / 2337).

(3) أصول السرخسي (2 / 91) ، روضة الناظر وجنة المناظر (2 / 341)، المستصفى (ص: 346).

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 165) :

(5) سورة الحشر الآية:2

(6) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 165). الفصول في الأصول (3 / 240). الإبهاج في شرح المنهاج (3 / 247).

(7) سورة النساء الآية:105

(8) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 166). بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3 / 295)

3- وأيضا قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ [1]

وجه الدلالة: والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي.[2]

4- وقوله تعالى: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾﴾ [3].

وجه الدلالة: وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحي.[4]

ثانياً: من السنة النبوية:

أحاديث كثيرة تدل على أن النبي ﷺ وقع منه الاجتهاد:

- وقوله ﷺ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ)) [5]

وجه الدلالة: وذلك حين أذن لمن لم يسق الهدي من أصحابه في حجتهم معه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا؛ لأن السوق مانع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله (وسوقه) أي الهدي (متعلق حكم المندوب) فهو مندوب (وهو) أي الندب (حكم شرعي) ، ولو لم يكن عن وحي؛ لأنه ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه، ولا بالتشهي لامتناعه عليه فكان بالاجتهاد.[6]

- وقوله ﷺ: لما نزل ببدر للحرب قال له الحباب بن المنذر: إن كان بوحي: فسمعًا وطاعة، وإن كان باجتهاد: فليس هذا هو الرأي. قال: "بل باجتهاد" ورحل. [7]
- وقوله ﷺ: في مكة: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر، فقال عليه السلام: " إلا الإذخر» ". [8]

وجه الدلالة: ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد.[9]

- وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» [10]

---

(1) سورة آل عمران: آية: 159.

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 166). الفصول في الأصول (3 / 240).

(3) سورة الأنبياء الآية: 78 - 79

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 166). روضة الناظر وجنة المناظر (2 / 346). الفصول في الأصول (3 / 240).

(5) أخرجه البخاري (7229)، (جـ9 / 83). من حديث عائشة ﷺ.

(6) التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (3 / 298).

(7) روضة الناظر وجنة المناظر (2 / 345).

(8) صحيح البخاري، في كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم: 1349 (جـ 2 / 92).

(9) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 166).

(10) سنن ابن ماجه ، باب فصل العلماء والحث على طلب العلم ، رقم: (223)، (ج1 / 81).

وذلك يدل على أنه كان متعبدا بالاجتهاد، وإلا لما كانت علماء أمته وارثة لذلك عنه، وهو خلاف الخبر.[1]

القول الثاني: المنع من ذلك.

وبه ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم،[2] وهو ظاهر اختيار ابن حزم،[3] واستدلوا بأدلة من الكتاب الكتاب والمعقول:

أولا: فمن الكتاب:

1- قوله تعالى:﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾[4]

فالمراد به القرآن؛ لأنهم قالوا:﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ ﴾[5] ؛ ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحي، لم يكن نطقا عن الهوى، بل عن الوحي، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع، مع كونه معرضا للخطأ، فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى.[6]

2- قوله تعالى:﴿ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآىِٕ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ ﴾[7]

وجه الدلالة: وذلك ينفي أن يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد.[8]

ثانيا: من المعقول: وقد استدلوا من وجوه أهمها:

1- أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن، والنبي عليه السلام كان قادرا على تلقي الأحكام من الوحي القاطع، والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن، كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها.[9]

ويجاب عن هذا الوجه: بالنقض بما وقع الإجماع عليه من تعبد النبي عليه السلام بالحكم بقول الشهود حتى قال: " إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض "[10] مع إمكان انتظاره في ذلك لنزول الوحي الذي لا ريب فيه.[11]

---

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 167).

(2) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 395)، المعتمد في أصول الفقه (2 / 240).

(3) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8 / 133 ، 134).

(4) سورة النجم الآية:3-4.

(5) سورة النحل الآية: 103.

(6) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2 / 219). الإبهاج في شرح المنهاج (3 / 247).

(7) سورة يونس الآية: 15

(8) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 169).

(9) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 /170)

(10) صحيح البخاري (3 / 180) في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم: (2680) ، (ج3 / 180).

(11) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 /173).

2- أن الاجتهاد مشروط بعدم النص، وهذا غير متحقق في حق النبي عليه السلام ; لأن الوحي متوقع في حقه في كل حالة.[1]

- **ويجاب عن هذا الوجه:** بأن بقال أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود النص، ثم ما ذكروه منتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه السلام.[2]

3- أن الاجتهاد عرضة للخطإ فوجب صيانة النبي عليه السلام عنه.

- **ويجاب عن هذا الوجه:** أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخطإ، بدليل إجماع الصحابة عن الاجتهاد، واجتهاد النبي عليه السلام غير متقاصر عن اجتهاد أهل الإجماع، فكان معصوما فيه عن الخطإ.[3]

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة ماذهب إليه الجمهور القائلون بالجواز والوقوع مطلقا، وذلك لقوة أدلتهم، والله أعلم.



(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 170

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 170).

(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 /170).

المطلب الثاني: جـواز أو عـدم جواز الخطأ عليه – صلى الله عليه وسلم – في الاجتهاد.

اختلف العلماء في جواز الخطأ عليه – ﷺ – في الاجتهاد على قولين:

القول الأول: أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه.

وهذا قول أكثر الحنفية[1] ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية، والحنابلة وأصحاب الحديث، والجبائي وجماعة من المعتزلة.[2]

واستدل الجمهور على جواز الخطأ في اجتهاده ﷺ بأدلة من الكتاب والسنة:

أولا: فمن الكتاب:

1- قوله تعالى: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾[3]

وجه الدلالة: في هذه الآية دلالة على خطئه في إذنه لهم.[4]

2- قوله تعالى في المفاداة في يوم بدر[5]:﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٧ لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٦٨ [6] وذلك دليل على خطئه في المفاداة.

ثانيا: ومن السنة:

– قوله ﷺ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))[7]

وجه الدلالة: فدل هذا الحديث على أنه ﷺ قد يقضي بما لا يكون حقا في نفس الأمر.[8]

---

(1) التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام(300/3) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 396)

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 216).

(3) سورة التوبة الآية 43

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 216). بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3 / 341)، التبصرة في أصول الفقه (ص: 524)

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 216). بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3 / 341، 342). التبصرة في أصول الفقه (ص: 524)

(6) سورة الأنفال الآية 67-68.

(7) صحيح البخاري، كتاب الحيل،باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت... رقم:6967، (ج9 / 25).

(8) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 217). بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3 / 343).

- وأيضا ما اشتهر عنه عليه السلام من نسيانه في الصلاة وتحلله عن ركعتين في الرباعية في قصة ذي اليدين، وقول ذي اليدين: [1] " (أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «أصدق ذو اليدين» فقال الناس: نعم) [2]

القول الثاني: أنه لايجوز عليه الخطأ، بل هو معصوم في اجتهاده،كمعصية في خبره عن الله.

وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وأصحاب الحديث، واستدلوا بأدلة منها:

1- أنا قد أمرنا باتباع حكمه على ما قال تعالى:﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾ [3] فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا باتباع الخطإ، والشارع لا يأمر بالخطإ. [4]

- **ويجاب عن هذا الدليل:** أنه يلزم على ما ذكروه أمر الشارع للعامي باتباع قول المفتي مع جواز خطئه، فما هو جواب لهم في صورة الإلزام فهو جواب لنا في محل النزاع. [5]

2- أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة اتباع النبي عليه السلام في الأحكام الشرعية إقامة لمصالح الخلق، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب ذلك التردد في قوله والشك في حكمه، وذلك مما يخل بمقصود البعثة وهو محال. [6]

- **ويجاب عن هذا الدليل:** أن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله تعالى أوامره ونواهيه، والمقصود من إظهار المعجزات إظهار صدقه فيما يدعيه من الرسالة والتبليغ عن الله تعالى، وذلك مما لا يتصور خطؤه فيه بالإجماع. [7]

الترجيح:

الراجح هو ماذهب إليه الجمهور القائلون بأنه ﷺ يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، إلا أنه لايُقر عليه، وذلك لصراحة الأدلة التي استدلوا بها والله أعلم.



(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 217).

(2):أخرجه البخاري (714)، (ج1 / 144) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(3) سورة النساء الآية: 65

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 217).

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 218).

(6) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 218).

(7) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 218). المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5 / 2347).

المسألة الثاني: إجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

أولا: اتفق الأصوليون على جواز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بعد عصر النبوة وانقطاع الوحي.[1]

ثانيا: اختلف الأصوليون في اجتهاد الصحابة في زمن النبي ﷺ على قولين:

القول الأول: أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي - ﷺ - مطلقا:

وهو مذهب أكثر المحققين من العلماء كالغزالي[2]، والآمدي[3]، وفخر الدين الرازي،[4]

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- أن النبي ﷺ قد جاءه خصمان يختصمان فقال - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: ((اقض بينهما يا عمرو "، فقال عمرو: أنت أوْلى مني يا رسول اللَّه، قال: " وإن كان "،قال عمرو: فإن قضيت، بينهما فما لي؟ قال: " إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة)).[5]

وهذا صريح في جواز الاجتهاد في زمنه - ﷺ.[6]

2- أن النبي - ﷺ - قد فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ، حيث رضو بحكمه، فحكم سعد فيهم باجتهاده، فقال الرسول - ﷺ - له: " (لقد حكمت بحكم الله فوق سبعة أرقعة).[7]

3- أن النبي - ﷺ - أذن لأصحابه -رضوان الله عليهم- بالاجتهاد، وكان يقرهم على الصواب من اجتهاداتهم ".[8]

القول الثاني: أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي – ﷺ.

وهو مذهب بعض العلماء، واستدلوا بما يلي:

1- أن كثيراً من الصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد رجعوا إلى النبي - ﷺ – يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لهم، ولو كان الاجتهاد في زمانه - ﷺ - جائزاً: لاجتهدوا واستنبطوا أحكام حوادثهم بأنفسهم، ورجوعهم إليه دلّ على أن الرجوع واجب، فالاجتهاد حرام.[9]

---

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 175)، المحصول للرازي (6 / 18).

(2) المستصفى (ص: 345).

(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4 / 175).

(4) المحصول للرازي (6 / 18).

(5) أخرجه مسند أحمد ط المكنز، وحديث رقم: (18104)، (جـ6 / 2262).

(6) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5 / 2333).

(7) تخريج أحاديث الكشاف (3 / 103).

(8) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 479) .

(9) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5 / 2335).

جوابه:

- إن رجوعهم إلى - ﷺ - في بعض الأمور لا يدل على منعهم من الاجتهاد بالكلية، أو أنه حرام، بل رجوعهم إليه يحتمل عدة احتمالات هي:

الأول: أنه يحتمل أنهم رجعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الحكم بالاجتهاد.

الثاني: أنه يحتمل أنهم مخيرون بين الرجوع إليه، وبين الاجتهاد، فاختاروا الرجوع إليه.

الثالث: أنه يحتمل أن الذي رجع إليه لم تتوفر فيه شروط المجتهد.

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

2- أن معاصر الرسول – عليه السلام – يقدر على العلم بالحكم بأن يرجع إلى النبي – عليه السلام – في الواقعة، والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.[1]

ويجاب عن هذا الوجه: بأنه ثبت الخيرة بين المراجعة إلى الرسول – عليه السلام – وبين الاجتهاد بالدليل، فلا تمنع القدرة على العلم الاجتهاد.

الترجيح:

والراجح والله أعلم ماذهب إليه الجمهور القائلون بجواز اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وأنه وقع فعلا مع اليقين.

(1) أبو الثناء الأصبهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، (3/303).

الخاتمة

وفي الختام أحمد الله تعالى إذ يسر وأعان على إتمام هذا البحث الموجز.

وهذا البحث هو جهد مقل لايخلو من أخطاء، فما كان صوابا فمن الله وماكان خطئًا فمن نفسي والشيطان، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ستكون الخاتمة في أهم النتائج والتوصيات:

أولا: نتائج البحث

1- نقلت الاجتهاد بتعاريف كثيرة تختلف عبارتها وتتحد معانيها في الجملة؛ لكن اختصر ت شرح تعريف سيد الدين الآمدي رحمه الله وهو: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.

2- دلت نصوص الكتاب والسنة وثبت الإجماع على مشروعية الاجتهاد.

3- أهمية معرفة حكم الإجتهاد في حقه يكون تارة فرض، وتارة فرض كفاية، وتارة مندوباً، وتارة محرما.

4- أركان الاجتهاد وقد أختلف العلماء حول أركان الاجتهاد ، فمنهم من ثنّاه ، ومنهم ثلّثه.

5- قسمت شروط الاجتهاد إلى قسمين: الْقسم الأول الشُّرُوط الْعَامَّة شُرُوط التَّكْلِيف الْقسم الثَّانِي: الشُّرُوط التأهيلية وَهِي تتنوع إِلَى نَوْعَيْنِ: الأول: الشُّرُوط الأساسية، الثاني: الشُّرُوط التكميلية.

6- مسألة (اجتهاد النبي ﷺ) من مسائل أصول الفقه المهمة؛ لتعلقها بأفضل البشرية والمبلغ عن رب العالمين دينه وشريعته وأحكامه.

7- اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - في الأمور الدنيوية، ومنها أمور الحرب، بدليل وقوعه منه - ﷺ -؛ حيث صالح غطفان مقابل ثمار المدينة، ولم تتم هذه المصالحة بسبب مخالفة رؤساء أهل المدينة، ووقوعه في تأبير النخل - بعد قدومه المدينة.

8- اتفق العلماء - أيضا - على جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - في تحقيق مناط الحكم، ومنه الأقضية، وفضل الخصومات، ونحو ذلك.

9- وقد اختلف الأصوليون في جواز اجتهاد النبي ﷺ في الأحكام الشرعية والأمور الدينية فيما لا نص فيها علي قولين، ولعل الراجح في هذه المسألة ماذهب إليه الجمهور القائلون بالجواز والوقوع مطلقا، وذلك لقوة أدلتهم، والله أعلم.

10-وأيضا اختلفوا في جواز الخطأ عليه – ﷺ – في الاجتهاد على قولين، ولعل الراجح هو ماذهب إليه الجمهور القائلون بأنه ﷺ يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، إلا أنه لايُقر عليه، وذلك لصراحة الأدلة التي استدلوا بها والله أعلم.

11- مسألة اجتهاد الصحابة في زمن الرسول ﷺ هي مسألة خلافية بين العلماء ، والراجح والله أعلم ماذهب إليه الجمهور القائلون بجواز اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وأنه وقع فعلا مع اليقين.

ثانياً: التوصيات:

يوصي الباحث بعد قيامه بهذا البحث الأمور التالية:

1- تقوى الله عز وجل هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

2- الإستقامة وملازمة الإستغفار فإنها يذهبن السّيئات كماقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤ ﴾ هود [114].

3- الحرص على طلب الفقه والعلم النافع؛ لأنَّ طلب العلم يُصحِّح أخطاءنا في فهم المنهج، ويبصرنا بالطريق، ويُرشدنا للصَّواب، وخاصة في علم أصول الفقه، لأنه يعدّ من علوم الآلة التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها في أول مراحل الطلب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.



الفهارس :

فهـرس الآيات القـرآنية

فهـــرس الأحاديـــث

فهرس المصادر والمراجع

الموضوعات

أولا: فهرس الآيات

م	الآية	السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
.1	﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ ﴾	البقرة	236	19
.2	﴿وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾	البقرة	241	19
.3	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ﴾	آل عمران	100	25
.4	﴿ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ﴾	آل عمران	159	18
.5	﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا﴾	النساء	65	41
.6	﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ﴾	النساء	105	18
.7	﴿ * وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ﴾	الأنعام	59	13
.8	﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ﴾	الأنفال	68-67	40
.9	﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ﴾	التوبة	43	40
.10	﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾	التوبة	79	11
.11	﴿مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ ۖ﴾	يونس	15	38
.12	﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ﴾	النحل	103	38
.13	﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ ﴾	الأنبياء	78	18
.14	﴿ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ ﴾	الأنبياء	79	18
.15	﴿ وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾	الشعراء	84	32
.16	﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾	الأحزاب	49	19
.17	﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ ﴾	النجم	4-3	38
.18	﴿فَٱعْتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾ ﴾	الحشر	2	36

.19	﴿ وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُواْ بِهِمۡۚ﴾	الجمعة	4-3	13



ثانثا:فهرس الأحاديث

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
1.	أن النبي ﷺ قال « مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله	13
2.	قال رسول اللَّه ﷺ (إذَا حكمَ الحاكمُ فاجْتَهَدَ	19
3.	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ	19
4.	قال رسول الله ﷺ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى	26
5.	وقال يحيى بن سلام: (لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف	31
6.	وقال مالك: «لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس	31
7.	أن مالك بن أنس قال: «ما أفتيت حتى شهد لي	34
8.	وقوله ﷺ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ	37
9.	وقوله ﷺ: في مكة: «لا يختلى خلاها ولا يعضد	37
10.	ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء»	37
11.	قوله ﷺ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ،	40
12.	وقول ذي اليدين: (أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟	41
13.	أن النبي ﷺ قد جاءه خصمان يختصمان فقال - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: ((اقض بينهما	42
14.	أن النبي - ﷺ - قد فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ،	42

ثالثا: قائمة المصادر والمراجع.

❖ القرآن الكريم

❖ الحديث وعلومه:

1- **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه و أيامه** = صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ عدد الأجزاء: 9

2- **المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ** المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء:5

3- **السنن الكبرى** المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ) حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م عدد الأجزاء: (10 و 2 فهارس)

4- **الفقيه و المتفقه** المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ) المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي الناشر: دار ابن الجوزي – السعودية الطبعة: الثانية، 1421هـ عدد الأجزاء: 2

5- **جامع بيان العلم وفضله** المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) تحقيق: أبي الأشبال الزهيري الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م عدد الأجزاء: 2

6- **سنن أبي داود** المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت عدد الأجزاء: 4

7- **سنن ابن ماجه** المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: 2.

8- سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم

عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ4، 5) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م عدد الأجزاء: 5 أجزاء.

9- **مسند أحمد بن حنبل.** المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني.(164، 241). المحقق: مكتب البحوث بجمعية المكنز الناشر: جمعية المكنز الإسلامي. الطبعة: الأولى، 1431هجرية، 2010م. عدد الأجزاء: 12.

❖ كتب التخريج والزوائد:

1- **تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري** المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـ) المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد الناشر: دار ابن خزيمة – الرياض الطبعة: الأولى، 1414هـ عدد الأجزاء: 4

❖ الفقه وأصوله:

1- **أدب المفتي والمستفتي** المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ) المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الثانية - 1423هـ-2002م عدد الأجزاء: 1

2- **إعلام الموقعين عن رب العالمين** المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م عدد الأجزاء:4

3- **إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول** المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م عدد الأجزاء: 2

4- **إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد** المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ) المحقق: صلاح الدين مقبول أحمد الناشر: الدار السلفية – الكويت الطبعة: الأولى، 1405 عدد الأجزاء: 1

5- **أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ** المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م عدد الأجزاء: 1

6- **أصول السرخسي** المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء: 2

7- **الرسالة** المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ) المحقق: أحمد شاكر الناشر: مكتبه الحلبي، مصر الطبعة: الأولى، 1358هـ/1940م

8- **الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب** الراجح المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م عدد الأجزاء: 1

9- **الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي** وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م عدد الأجزاء: 19

10- **المحصول في أصول** الفقه المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) المحقق: حسين علي اليدري - سعيد فودة الناشر: دار البيارق – عمان الطبعة: الأولى، 1420هـ - 1999 عدد الأجزاء: 1

11- **المستصفى** المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م عدد الأجزاء:1

12- **المحصول** المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 1418 هـ - 1997 م

13- **الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً)** المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م عدد الأجزاء: 5

14- **التقرير والتحبير** المؤلف: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 879هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م عدد الأجزاء: 3

15- **الفصول في الأصول** المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1994م عدد الأجزاء:4

16- **الموافقات** المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م عدد الأجزاء: 7

17- **الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق** المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 4

18- **الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام**: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م عدد الأجزاء: 22 (هذا القسم هو من الجزء 5 من الكتاب).

19- **المعتمد في أصول الفقه** المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي (المتوفى: 436هـ) المحقق: خليل الميس الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1403 عدد الأجزاء: 2

20- **الإحكام في أصول الأحكام** المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ) المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان عدد الأجزاء: 4

21- **الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي** والإمام المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684 هـ) اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت . لبنان الطبعة: الثانية، 1416 هـ - 1995 م عدد الأجزاء: 1

22- **الإبهاج في شرح المنهاج** ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ)) المؤلف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت عام النشر: 1416هـ - 1995 م عدد الأجزاء: 3

23- **الوجيز في أصول الفقه الإسلامي** المؤلف: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق _ سوريا الطبعة الثانية: 1427هـ-2006م عدد الأجزاء: 2

24- **التبصرة في أصول الفقه** المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) المحقق: د. محمد حسن هيتو الناشر: دار الفكر – دمشق الطبعة: الأولى، 1403عدد الأجزاء: 1

25- **المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر** المؤلف: الدكتور عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة الطبعة الأولى: 1408هـ - 1987م عدد الأجزاء: 1

26- **بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب** المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ) المحقق: محمد مظهر بقا الناشر: دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى، 1406هـ / 1986م عدد الأجزاء: 3

27- **تاريخ المذاهب الإسلامية** المؤلف: الإمام محمد ابو زهرة (المتوفى: 1394هـ) الناشر: دار الفكر العربي عدد الأجزاء:1

28- **تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد** المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) المحقق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر: دار الدعوة – الاسكندرية الطبعة: الأولى، 1403 عدد الأجزاء: 1

29- **تاريخ القضاء في الإسلام** المؤلف: الدكتور محمد الزحيلي الناشر: دار الفكر المعاصر بدمشق الطبعة: الأولى 1415 هـ = 1995م، عدد الأجزاء: 1

30- **حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع** المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: 1250هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 2

31- **روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل** المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية 1423هـ-2002م عدد الأجزاء: 2

32- **شرح مختصر المنتهى الأصولي** للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 هـ)] المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (المتوفى: 756 هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م عدد الأجزاء: 3

33- **قواطع الأدلة في الأصول** المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن

اسماعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1418هـ/1999م عدد الأجزاء: 2

34- **معالم أصول الفقه عند أهل السنة** والجماعة المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الطبعة الخامسة، 1427 هـ عدد الأجزاء: 1

35- **مذكرة في أصول الفقه** المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة الطبعة: الخامسة، 2001 م عدد الأجزاء: 1

36- **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين** المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة: الثالثة، 1416 هـ - 1996م عدد الأجزاء: 2

37- **غمزعيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائر** المؤلف: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: 1098هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1405هـ - 1985م عدد الأجزاء:4

38- **نهاية السول شرح منهاج الوصول** المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ) الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م عدد الأجزاء: 1

❖ المعاجم

1- **القاموس المحيط** المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م عدد الأجزاء: 1

2- **المطلع على ألفاظ المقنع** المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين (المتوفى: 709هـ) المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى 1423هـ - 2003 م عدد الأجزاء: 1

3- **التعريفات** المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م عدد الأجزاء: 1

4- **لسان العرب** المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ عدد الأجزاء: 15

5- **مختار الصحاح** المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م عدد الأجزاء: 1



رابعا: فهرس الموضوعات.

م	الموضوع	الصفحة
1.	البسملة	أ
2.	الإستهلال	ب
3.	الإهداء	ج
4.	الشكر والتقدير	د
5.	ملخص اليحث	هـ
6.	المقدمة	6
7.	أساسيات البحث	7
8.	**الفصل الأول: مفهوم الاجتهاد**	10
9.	– المبحث الأول: تعريف الاجتهاد، وأهميته، وأقسامه	11
10.	▪ المطلب الأول: تعريف الإجتهاد لغة واصطلاحا.	11
11.	▪ المطلب الثاني: أهمية الإجتهاد.	13
12.	▪ المطلب الثالث: أقسام الإجتهاد:	15
13.	– المبحث الثاني: مشروعية الإجتهاد، وحكمه.	18
14.	▪ المطلب الأول: مشروعية الاجتهاد .	18
15.	▪ المطلب الثاني: حكم الإجتهاد.	21
16.	**الفصل الثاني: أركان الإجتهاد وشروط.**	22

.17	– المبحث الأول: أركان الإجتهاد.	23
.18	– المبحث الثاني: شروط الإجتهاد.	25
.19	**الفصـــل الثالث: مسائل في الاجتهاد.**	35
.20	– المسألة الأول: اجتهاد الرسول ﷺ	36
.21	▪ المطلب الأول: في جـواز أو عـدم جـواز اجتهـاد النـبي ﷺ	36
.22	▪ المطلب الثاني: جـواز أو عـدم جـواز الخطأ عليه – صلى الله عليه وسلم – في الاجتهاد	40
.23	– المسألة الثاني: إجتهاد الصحابة في عهد النبي ﷺ	42
.24	الخاتمة	44
.25	فهرس الآيات القرآنية	47
.26	فهرس الأحاديث	49
.27	فهرس المصادر والمراجع	50
.28	فهرس الموضوعات	57

تمت بحمد الله وتوفيقه.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

وصلى الله على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين.

